# АНЕКС № 1

### към

### Концесионен договор за добив на природен газ от находище "Дуранкулак", влязъл в сила на 13 август 2003 година

Този Анекс се подписа на 10 март 2006 между:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост "Концедент", представляван от Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката, от една страна

и

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Стефан Караджа № 2, Община Средец, Република България, регистрирано с Определение от 05 май 2004 година на Софийския окръжен съд по ф.д. 4812/2004 година, том 1022, стр. 131, партида № 83784, представлявано от Любомир Тодоров Чакъров и Пламен Костадинов Николов, изпълнителни директори, наричано по-долу "Концесионер", от друга Страна,

като страните от едната и другата страна се наричат по-надолу колективно "Страните" и поотделно "Страна",

КЪДЕТО:

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с Решение № 524 от 23 юни 2004 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 57/2004, предоставя за срок от седем (7) години концесия за добив на "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД с изключителни права за добив на природен газ от находище "Дуранкулак", в землището на община Шабла, област Добрич;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно точка 10 от Решение № 524 от 23 юни 2004 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 57/2004, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да сключи концесионен договор;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че на 29 юли 2004 година между МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД е подписан Концесионен договор за добив на природен газ от находище "Дуранкулак" (Договора), влязъл в сила от 13 август 2003 година;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с писмо № 9200-135(1) от 28 февруари 2005 година, съгласно Член 7.11. от Договора, Концедентът е уведомил Концесионера, че одобрява представения Цялостен план за разработване на петролно находище "Дуранкулак", включващ и Схематичен проект за напускане, които са изготвени в изпълнение на Член 7.1. и 7.4. и в съответствие с изискванията на Член 7.2. и 30 от Договора;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на основание чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно точка 8.3. от Решение № 524 от 23 юни 2004 година на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 57/2004, и Член 30.15. от Договора, Концесионерът е длъжен да открие доверителна (набирателна) банкова сметка за обезпечение на задълженията си, свързани с дейностите по окончателно напускане на концесионната площ;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно Член 30.15. от Договора във връзка с точка 8.4. от Решение № 524 от 23 юни 2004 година на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 57/2004, Концесионерът е длъжен до 30ти септември всяка календарна година за срока на концесията да внася в доверителната (набирателната) банкова сметка сума, чийто размер се определя в Договора;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно Член 30.16. от Договора, Концедентът има право по негова преценка да коригира процента по Член 30.15 от същия, така че, крайната сума, която ще се натрупа в доверителната (набирателната) банкова сметка да е достатъчна за целта, за която е определена;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно Член 30.16. от Договора, страните се съгласяват да подпишат Анекс към Договора в случай на коригиране на процента по чл. 30.15.;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че съгласно точка 10 от Решение № 524 от 23 юни 2004 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой № 57/2004, във връзка с Член 7, алинея 4, точка 6 от Закона за подземните богатства, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ упълномощава Министъра на енергетиката и енергийните ресурси да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с Договора, с изключение на тези по неговото прекратяване;

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ съгласно чл. 1, ал. 2 от Постановление № 206 от 27 септември 2005 година, обнародвано в "Държавен вестник", брой 78/2005, определя МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА за правоприемник на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ;

И ИМАЙКИ ПРЕДВИД, че с подписването на този Анекс в Договора се внасят изменения, които влизат в сила от датата на подписването на този Анекс,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Всички определения, ползвани в този Анекс № 1, имат същото значение като в Договора, освен ако изрично не е упоменато друго.

2. Текстът на член 1.19. от Договора се изменя както следва:

   "1.19. "ЗОП 2004" означава Законът за обществените поръчки, приет от Народното събрание на България и публикуван в "Държавен вестник", брой № 28 от 06 април 2004 година и всички изменения и допълнения към него."

3. Текстът на Член 1.33. от Договора се изменя, както следва:

"1.33. "МИЕ" означава Министерството на икономиката и енергетиката на България."

4. Текстът на член 30.15. от Договора се изменя както следва:

"30.15. За да осигури изпълнението на задълженията по окончателно напускане на Концесионната площ, Концесионерът е длъжен да открие доверителна (набирателна) банкова сметка (по-долу наречена "Фонд за напускане") и да внася в нея до 30<sup>ти</sup> септември всяка Календарна година, за срока на Концесията, сумите, както е предвидено по долу:

**ГОДИШНИ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД ЗА НАПУСКАНЕ**

| Година | Годишна вноска във Фонд за напускане |
|---|---|
| 2006 | 49.00 лв |
| 2007 | 128.00 лв |
| 2008 | 148.00 лв |
| 2009 | 167.00 лв |
| 2010 | 1263.00 лв |
| 2011 | 1263.00 лв |
| 2012 | 1263.00 лв |
| 2013 | 1263.00 лв |
| 2114 | 950.00 лв |
| 2015 | 506.00 лв |
| Общо | 7,000.00 лв |

Концесионерът е длъжен не по-късно от 15<sup>ти</sup> октомври всяка Календарна година да представя на Концедента извлечение от банковата сметка по Фонд за напускане, удостоверяващо, че е внесъл сумата, предвидена в този Член 30.15. Концесионерът представя на Концедента за съгласуване проекта на договор с банката, в която ще се открие доверителната (набирателната) сметка. В петнадесетдневен (15) срок след откриване на банковата сметка по този Член 30.15., Концесионерът представя на Концедента копие от подписания с банката договор за откриването на сметката."

5. Текстът на член 30.16. от Договора се изменя както следва:

"30.16. През срока на този Договор, Концесионерът е длъжен на всеки три (3) години от Ефективната дата да осъвременява Схематичния проект за напускане по отношение на видовете и обема работи и съответните разходи, свързани с тези дейности, като всеки осъвременен Схематичен проект за напускане се представя за одобрение на Концедента и за съгласуване на МОСВ. Ако след представяне на осъвременен Схематичен проект за напускане или в случай на други обстоятелства, които могат да повлияят, Концедентът установи, че за срока на този Договор във Фонд за напускане няма да се натрупат достатъчно пари за финансиране на дейностите по окончателно напускане, Концедентът има право по негова преценка да коригира размера на годишните вноски по Член 30.15., т.е. размерът на сумите, които Концесионера е длъжен да внася, така че крайната сума, която ще се натрупа, да е достатъчна за тази цел. Концедентът, също така има право по негова преценка да коригира размера на годишните вноски по Член 30.15. ако се установи, че за срока на Концесията, във Фонда за напускане ще се натрупат пари, значително повече от необходимото за финансиране на дейностите по окончателно напускане. В случай, че Концедентът реши да коригира размерът на общата сума или годишните вноски по Член 30.15., Страните се съгласяват да подпишат Анекс към този Договор за това."

6. Страните се съгласяват да подпишат нов анекс към Договора в случай на изменения в Схематичния проект за напускане или в случай на други обстоятелства, които могат да повлияят, както е предвидено в Член 30.16 от Договора.

7. Навсякъде в Договора съкращението "ЗОП 1999" се заменя със съкращението "ЗОП 2004", съкращението "МЕЕР" се заменя съответно с "МИЕ", а думите "министърът на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят с думите "министърът на икономиката и енергетиката".

8. Страните потвърждават и се съгласяват, че този Анекс № 1 е изготвен и подписан в съответствие с Член 36.3. от Договора и представлява неразделна част от същия.

9. Този Анекс влиза в сила от датата на подписването му от Страните по него.

Този Анекс се състои от четири (4) страници и е подписан в три (3) екземпляра на български език, два (2) екземпляра за Концедента и един (1) екземпляр за Концесионера.

Подписано в София на 10 март 2006 година.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

от: Румен С. Овчаров Длъжност: Министър

"ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД

от: Любомир Т. Чакъров Длъжност: Изпълнителен директор

от: Пламен К. Николов Длъжност: Изпълнителен директор